

1500895-53.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... de entorpecentes, tal conduta não exclui o tráfico. Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500895-53.2020.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2136851/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 11741053 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2320/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2136851 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 2320/20/406 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ILTO DIONE DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

ILTO DIONE DE SOUZA está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Notificado (fls. 128), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 132/134).

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2021 (fls. 135/136) e, não localizado para citação pessoal por ter mudado de endereço sem comunicar ao juízo, o acusado foi citado por edital (fls. 257/258).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e decretada a revelia do réu (fls. 287).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência

da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 327/330).

A defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou, se o caso, a aplicação da pena mínima legalmente cominada e das benesses legais (fls. 334/346).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/12), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), fotografias (fls. 21/25), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 80/84) e pela prova oral.

O réu não foi ouvido em juízo, diante da decretação de sua revelia (fls. 287). Interrogado pela autoridade policial (fls. 08), ele admitiu a propriedade das drogas e aduziu que elas se destinavam ao seu próprio consumo. Afirmou que adquiriu os entorpecentes com parte do auxílio emergencial e que o dinheiro encontrado foi o que restou depois da aquisição das drogas e do pagamento de suas contas. Disse que comprou uma televisão da testemunha Aldair na data dos fatos e a chamara em sua casa para verificar o motivo do aparelho não estar funcionando.

Aldair afirmou que estava comprando droga na residência do acusado e assim que entregou o dinheiro ao réu os policiais chegaram. Tinha ido até aquele imóvel algumas vezes na mesma data, antes da abordagem, para adquirir entorpecentes. Em uma delas viu uma televisão e um DVD pertencentes ao seu genitor que tinham sido pegos por outros traficantes que também frequentavam o imóvel em que réu estava. Pediu ao acusado que devolvesse os objetos, mas ele recusou. O local era ponto de venda de entorpecentes e nem sempre é o mesmo vendedor que faz a negociação ali. Costumava comprar drogas do acusado em lugares diversos, desde dezembro do ano anterior, mas foi a primeira vez que o fez naquele imóvel.

O policial militar Crisley narrou que realizava patrulhamento pelas redondezas do imóvel, conhecido como ponto de venda e uso de drogas, quando viu a testemunha Aldair próxima do local. No mesmo dia, mais cedo, tivera uma ocorrência de brigas entre vizinhos envolvendo Aldair e ele informou que normalmente comprava entorpecentes em três locais, sendo um deles o imóvel onde foi realizada a abordagem. Assim, aguardou para ver o que ele faria e flagrou a negociação ilícita que culminou na prisão do acusado. Tendo em vista que o imóvel é pequeno, pôde visualizar pela porta que havia um pedaço de maconha em cima da mesa. Questionou o réu sobre a existência de mais entorpecentes no local e ele revelou que havia mais sob o colchão, onde realmente foi encontrado mais dinheiro e droga.

As provas produzidas são suficientes para comprovar o delito imputado ao réu.

Ao contrário do aventado pela defesa, não se vislumbra hipótese de flagrante preparado, mesmo porque não houve qualquer atuação dos policiais para que o delito se concretizasse. Destaque-se que o acusado mantinha em depósito entorpecentes para entrega a terceiros, o que, por si só, configuraria o tráfico. De qualquer modo, o policial apenas aguardou para verificar a conduta de conhecido usuário, momento em que flagrou a venda de drogas pelo réu e encontrou mais entorpecentes no imóvel em que ele estava.

Sobre o tema, veja-se:

“ HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

[...]1. No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão.

2. No caso dos autos, a polícia não provocou o paciente a praticar o ilícito de receptação, tampouco criou a conduta por ele praticada, tendo apenas verificado a informação de que estaria negociando uma máquina que era objeto de delito anterior, ocasião em que o prendeu em flagrante delito [...]

3. Habeas corpus não conhecido”.

(STJ - HC: 307775 GO 2014/0277939-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015).

A alegação extrajudicial do réu de que as drogas seriam para o seu uso foi amplamente rechaçada pelas provas produzidas.

A destinação para entrega a consumo de terceiros restou demonstrada pela dinâmica da abordagem, no momento que o acusado vendia entorpecente à testemunha Aldair, pelas informações de que ela adquiria drogas costumeiramente de Ilto, bem como pela apreensão dos entorpecentes e de dinheiro sem comprovação de sua origem lícita.

Em arremate, ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, tal conduta não exclui o tráfico. Sobre o tema, veja-se: “TOXICO – Tráfico – Absolvição – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).”

Nesse contexto, não há como acolher as teses defensivas de crime impossível e desclassificação, pois a prática do crime narrado na denúncia restou seguramente demonstrada.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido (“crack”), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Anoto a presença da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”) -, razão pela qual majoro a reprimenda de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Não tem lugar a aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, considerando o tempo de aquisição de drogas do réu informado pela testemunha, o que revela a dedicação dele a tal atividade criminosa e impede a concessão do benefício.

Por tal razão e também considerando os motivos para majoração da pena-base, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o acusado ILTO DIONE DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal.

Faculto o apelo em liberdade, considerando que o réu permaneceu solto durante a instrução processual.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA